

1501232-82.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: André Rossi

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... Responde processos criminais pela prática de roubo, tráfico ilícito de drogas e receptação. Sofre de depressão. Faz uso de medicamentos (fls. 126).

A confissão judicial do réu harmoniza-se com os demais elementos de prova produzidos.

Com efeito, a vítima declarou que o réu entrou no ônibus e se sentou nos bancos antes da catraca. Depois que todos os passageiros ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

2ª Vara Criminal

Rua Silvío Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11490-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501232-82.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501232-82.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2092878/2021 - Delegacia de Polícia de Guarujá, 17172087 - Delegacia de Polícia de Guarujá, 1851/21/203 - Delegacia de Polícia de Guarujá, 2092878 - DEL.POL.GUARUJA, 1851/21/203 - DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO OLIVEIRA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Rossi

Vistos.

THIAGO OLIVEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal porque, no dia 6 de abril de 2021, por volta das 11h50, na Rua Gerônimo Lopes Agria, nº 427, Jardim Guaiúba,

nesta cidade e comarca, subtraiu, para proveito próprio, mediante grave ameaça ao ofendido Sérgio Luiz de Souza, ameaça esta corroborada pelo emprego ostensivo de uma arma branca (faca), o valor de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), conforme fl. 5, pertencente à vítima City Transporte Urbano Interestadual Ltda ("City Transportes").

Consta da denúncia que o acusado ingressou no interior do ônibus de transporte coletivo, dirigido pelo ofendido Sergio. A seguir, abordou o condutor do automóvel de transporte coletivo de passageiros e anunciou o assalto, o fazendo mediante grave ameaça de morte ao ofendido, ameaça esta corroborada pelo porte ostensivo de uma faca. Passo seguinte, o acusado exigiu que a vítima lhe permitisse a subtração do numerário existente no caixa do coletivo já mencionado. Temeroso por sua vida, o ofendido permitiu que o acusado subtraísse, para ele, a quantia de R\$ 65,00 em espécie, pertencente à empresa "City Transportes". Logo após a realização da subtração patrimonial, o acusado deixou o local dos fatos, na posse da res.

Diz ainda a denúncia que a Polícia Militar foi comunicada sobre a ocorrência dos fatos e as características físicas de seu autor. Após empreender diligências, lograram abordar o acusado, ainda em poder do numerário pertencente ao ofendido e da faca utilizada no crime.

A denúncia foi recebida em 23 de abril de 2021 (fls. 73). O réu foi citado (fls. 81) e apresentou resposta à acusação (fls. 89/92). Não sendo caso de absolvição sumária dentro das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 99/100), seguindo-se oitiva da vítima, das testemunhas e interrogatório do réu (fls. 123/126).

Durante a instrução foi instaurado incidente de insanidade mental (fls. 121), concluindo o laudo apresentado por perito judicial pela imputabilidade do réu (fls. 164/170).

Em memoriais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, com imposição de regime inicial fechado (fls. 175/179), enquanto a d. Defesa pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, imposição de regime inicial semiaberto (fls. 183/188).

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitativa vem bem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1, auto de exibição e apreensão de fls. 5, laudo pericial de fls. 140/144, bem como pela prova oral colhida.

A autoria criminosa igualmente é certa e será atribuída ao réu.

O réu confessou, em juízo, a autoria do roubo. Contou que estava sentado em uma poltrona do ônibus, levantou-se, foi até o motorista, mostrou uma faca para ele, pegou o dinheiro e saiu do ônibus. Logo em seguida, foi abordado por policiais militares. Afirmou que está arrependido. Não conhecia a vítima. Conhecia os policiais que o prenderam, mas nada tem contra eles. Responde processos criminais pela prática de roubo, tráfico ilícito de drogas e receptação. Sofre de depressão. Faz uso de medicamentos (fls. 126).

A confissão judicial do réu harmoniza-se com os demais elementos de prova produzidos.

Com efeito, a vítima declarou que o réu entrou no ônibus e se sentou nos bancos antes da catraca. Depois que todos os passageiros descerem do ônibus, o acusado se aproximou, apontando-lhe uma faca e anunciou o assalto, dizendo que se a vítima não entregasse o dinheiro, iria lhe "furar todinho". Contou que entregou todo o dinheiro do caixa e também o que estava em seu bolso, cerca de R\$ 60,00, ao réu. Após, o acusado desceu do ônibus. Ao chegar no ponto final, comunicou os fatos à Polícia Militar e, logo após, foi comunicado a respeito da prisão do roubador. Afirmou que o roubador era magro, alto, claro e estava agitado. Confirmou ter visto a faca. Disse que o réu foi preso em posse do dinheiro subtraído e da faca utilizada no roubo. Por fim, em telaudiência judicial, reconheceu o réu como o roubador, sem sombra de dúvidas (fls. 123).

A testemunha Daniel Jose do Nascimento, policial militar, narrou ter sido irradiada a ocorrência de um roubo a um coletivo, sendo informadas as características do roubador e o local por onde ele havia fugido. Iniciaram patrulhamento e localizaram o acusado, com as mesmas características daquelas informadas. Foi dada ordem de parada, mas ele não obedeceu. Correram atrás dele e o detiveram em posse de uma faca e certa quantia em dinheiro, cerca de R\$ 60,00. Afirmou que a faca era nova. O acusado estava desorientado e negou a prática do crime, mas em sua cintura estava a faca e o dinheiro. Confirmou ter a vítima reconhecido o acusado como o autor do roubo na delegacia de polícia. Disse que o réu alegou fazer uso de medicamento controlado (fls. 124).

Em semelhante sentido o relato da testemunha Anderson de Oliveira, também policial militar (fls. 125).

Nessas condições, inimaginável a absolvição.

A autoria restou demonstrada pelos firmes e seguros relatos da vítima que reconheceu pessoalmente o acusado como o autor do roubo e descreveu com detalhes sua conduta.

Ademais, o réu confessou a autoria delitiva e foi preso em flagrante logo após o roubo, na posse da faca utilizada na intimidação da vítima e do dinheiro subtraído.

Bem demonstradas autoria e materialidade do delito atribuído ao réu na denúncia, resta a fixação das penas.

Atento aos critérios estampados no art. 59 do Código Penal, e considerando as circunstâncias e consequências do crime, verifico que réu ostenta Maus antecedentes, conforme fls. 20/21 (processo nº 0005949-42.2008.8.26.0093). Fixo a pena-base em quatro anos e oito meses de reclusão e onze dias-multa.

Registre-se que a extinção de pena anterior há mais de cinco anos não afasta seus efeitos para fins de reconhecimento de Maus antecedentes:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. PERÍODO DEPURADOR. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias de origem, soberanas na análise das provas dos autos, apresentaram substancial conjunto probatório que justificou a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, porque comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, principalmente diante do auto de prisão em flagrante, fls. 4/7; auto de apresentação e apreensão, fl. 9; o laudo de perícia criminal - exame preliminar de substância, fl. 17; a ocorrência policial, fls. 18/20; guia de depósito, fl. 90; o relatório policial, fls. 97/106), pericial (o laudo de perícia criminal, fls. 129/130) e testemunhal, tudo formando um conjunto coerente e

harmônico. A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório, demandaria, necessariamente, revolvimento dos fatos e provas que instruem o caderno processual, o que encontra óbice na Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça.2. Como é cediço, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as condenações criminais alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, contudo, não impedem a configuração de maus antecedentes.3. Nesse contexto, não há se falar em ilegalidade no desvalor atribuído aos antecedentes criminais do recorrente e, em consequência, encontra-se suficientemente motivada a exasperação da pena-base, bem como o não abrandamento do regime de cumprimento da pena.4. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp 1738533/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

Em igual sentido:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ATINGIDAS PELO PRAZO DEPURADOR DE CINCO ANOS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. ÓBICE À SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO DESPROVIDO.1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes. Assim, deve ser mantida a valoração negativa dos antecedentes da ré.2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.593.818/SC (Repercussão Geral), ainda não publicado, decidiu, por maioria, que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (RE 593.818/SC, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO - SESSÃO VIRTUAL, julgado em 18/8/2020, Ata de julgamento publicada no DJe de 1º/9/2020).3. No que se refere ao regime prisional, não se vislumbra desproporcionalidade da imposição do meio inicialmente mais gravoso para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 4 anos de reclusão, os maus antecedentes da acusada implicaram majoração da pena-base, tendo, ainda, sido reconhecida a sua reincidência, não havendo se falar em negativa de vigência à Súmula 269/STJ.4. O art. 44 do Código Penal estabelece que será admitida a conversão da pena corporal por restritiva de direitos se "a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente". No caso em análise, o Tribunal de origem asseverou não ser admissível a concessão do benefício, em razão da recidiva da ré e de seus maus antecedentes, sem que possa inferir bis in idem ou arbitrariedade em tal conclusão.5. Agravo desprovido" (AgRg no HC 629.948/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

O réu é também multirreincidente, conforme fls. 21/22 (processos nº 0019022-11.2010.8.26.0223 e 1503787-77.2018.8.26.0536). Assim, não há se falar em compensação integral da atenuante com a agravante.

Nesse sentido, a tese firmada pelo C. STJ na oportunidade do julgamento do Resp 1.931.145 (Tema 585):

"[...] Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade".

Aumento em mais 1/6 as penas retro fixadas, resultando em cinco anos, cinco meses e dez dias de reclusão e doze dias-multa.

Tratando-se de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca, aumento de 1/3 a pena retro fixada, resultando em sete anos, três meses e três dias de reclusão e pagamento de dezesseis dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena corporal é o fechado, desfavoráveis as circunstâncias judiciais e em face da multirreincidência do réu.

Com relação ao instituto da detração, melhor refletindo sobre o tema, verifico ser inconcebível a aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal neste momento processual, por não estar demonstrado que o réu preencha tanto os requisitos objetivos, quanto os subjetivos para a progressão imediata de regime de pena, de modo que a análise deverá ser feita, oportunamente, pelo MM. Juízo da Execução.

Ademais, o regime prisional foi fixado também em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do réu e não exclusivamente em função do quantum da pena imposta, de modo que inviável a aplicação o § 2º do art. 387 do CPP.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal e corrigido na forma do art. 49, § 2º, do Código Penal.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO THIAGO OLIVEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, por incurso nas sanções do art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, às penas de sete anos, três meses e três dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de dezesseis dias-multa no mínimo legal.

O réu respondeu preso ao processo e preso deverá permanecer ainda que deseje recorrer desta sentença, pois persistentes os motivos da prisão preventiva. O crime de roubo é grave e acomete a sociedade de patológica intranquilidade. De outro lado, a aplicação da lei penal restaria ameaçada com a soltura do réu, multirreincidente, condenado.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Defiro ao réu, assistido pela Defensoria Pública, os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Oficie-se ao E.TJSP com cópia desta sentença para instrução do Habeas Corpus nº 2211177-74.2022.8.26.0000 (fls. 154).

Oportunamente, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial.

P.I.C.

Guaruja, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA